

בענין : קרסנטי יצחק
קרסנטי דינה

ע"י ב"כ אייל דוד
מדרך העצמאות 9, חיפה, ת.ד. 95, 31000
טל': 04-8665533, פקס: 04-8591516

התובעים

נגד

1. לוי קלריסה

2. לנדסהוט אלדד
לנדסהוט גניה

3. מזרחי אמנון
מזרחי שמחה

נתבעים 1-3 ע"י ב"כ עו"ד אמיר מזרחי
ת.ד. 6092, חיפה 31060

4. שיחי אחמד מוחמד
ערדאת ראניה
חזן מנשה
חזן עדינה
רח' הנרייטה סולד 58, חיפה

5. דה-סביליה יגאל
דה-סביליה שמחה אלה
ע"י ב"כ עו"ד אורי בן-שושן ואח'
מרח' בן עמי 53/1, עכו 24522

פסק - דין

7. תחילתו של ההליך בתביעה שהגיש בעלי דירה בקומה העליונה של הבית המשותף רח' סאלד 58 בחיפה נגד בעלי דירות אחרות באותו בית משותף בה עתר לסעד כספי שיכיר בזכותם להשבת כספים שהוציאו לאיטום גג הבית וכן בזכותם להיפרע מהנתבעים, כל אחד כחלקו היחסי ברכוש המשותף, שיעור עלות

התיקונים בתוך דירתם פנימה בעייתיים של ליקויים שמקורם בגג המשותף . נטען בתביעה כי ליקויי האיטום בגג והיעדר שיתוף פעולה מצד יתר בעלי הדירות אילצו את התובעים ליזום תיקון יסודי של משטר הניקוז בגג הבית המשותף לרבות חיפוי בגג רעפים קל מעל גג הבטון.

2. הנתבעים הגישו כתבי הגנה , כל נתבע וכתב ההגנה מטעמו , בהם כפרו בזכות התובעים לסעד המבוקש. עיקרי טענות ההגנה בכל כתבי ההגנה מובאים להלן בתמצית :

(א) התובעים שינו את חזות הבית המשותף על דעתם וזאת בניגוד לתקנון המוסכם המחייב הסכמה מראש של כל 18 בעלי הדירות קודם לביצוע שינויים כאמור ;

(ב) מימון השינוי צריך אפוא לחול על התובעים בלבד ;

(ג) היה בדעת בעלי הדירות לבצע שיפוץ של מעטפת הבית לנוכח ליקויי רטיבות בדירות רבות וכבר הוזמנה חוות דעת מטעם האת "ד שהמליצה על שתי חלופות לאיטום הגג . בעלי הדירות הסכימו עקרונית לשיפוץ , ובכל זאת המיזם לא קרם עור וגידים.

(ד) התובעים היו חייבים להקדים תביעה למפקח על רישום מקרקעין ולא לתבוע השתתפות בעלויות בדיעבד ;

(ה) התובעים בחרו בחלופת האיטום היקרה מתוך מגמה לשדרג את דירתם ;

(ו) אגב ריעוף הגג הסבו התובעים נזקים למתקנים סולאריים פרטיים שהיו מוצבים עליו.

(ז) התיקון שבצעו התובעים אינו מוכיח את עצמו שכן דירות עליונות נוספות לוקות ברטיבות.

(ח) בנימוק שלא כל בעלי הדירות נתבעו וזאת חרף היות גג הבית רכוש משותף.

3. לפי מירשם המקרקעין מונה הבית 18 דירות מופרדות לשני אגפים : אגף מס' 1 שכולל דירות 1-11 הן הדירות המהוות צד להליך השיפוץ , ואגף מס' 2 שכולל דירות 12-18. הפרדת האגפים מאופיינת בחדר מדרגות המשמש כל אגף בנפרד.

הגג המחפה על המבנה הוא כולו רכוש משותף של שני האגפים גם יחד . נקבע לגביו בסעיף 5 לתקנון המוסכם לאמור :

"בעלי חלקות משנה 74/18-74/1 [כל הדירות –צ.פ.] מתחייבים כי לא יעשו שינויים כלשהם אשר יש להם השפעה איזו שהיא על הקירות החיצוניים או החזית החיצונית או החלונות או המרפסות של חלקות המשנה ו/או על הרכוש המשותף [לרבות שינוי מבנה צורה או צבע] או כל שינויים או תיקונים בחלקות המשנה הפוגעים או העשויים לפגוע או לסכן את הרכוש המשותף או /וגם את הבנין או איזה מחלקיו או /וגם את חלקות המשנה או לשנות את ערכם. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל לא לבצע סגירת המרפסת שינוי מעקה החלפה או שינוי תריסים ופריקסטים שינוי צבע המרפסות התקנת צינורות, חוטי חשל, מכשירים, וכן לא להתקין שלטים או אמצעי פרסום אחרים אלא אם כן בעלי חלקות המשנה יקבלו לכך מראש ובכתב את הסכמתם של יתר בעלי הזכויות בחלקות המשנה האחרות וחברת השירותים אם תהיה".

4. לדעתי לא בכדי נוקט התקנון המוסכם לשון האוסרת באופן חד משמעי לבצע שינויים במעטפת הבית המשותף בפירוט רב שאינו אופייני לתקנונים מוסכמים . ביקור במקום שקיימתי ביום 19.5.13 וכן עיון בתשריט הרישום מדגים את הייחוד התכנוני של הבית המשותף, כשגג הבית הוא אלמנט עיצובי בלתי שגרתי . אין ספק שנסח התקנון בקש להבטיח שמירה על התכנון המקורי של הבית ככל האפשר, ורק הסכמה מלאה של **כל** בעלי הדירות יכולה לגרום לשינוי בעיצוב הבית.

5. התובעים לעומת זאת מצאו לשנות את חזות הבית בכך שריעפו את הגג לא בקווי המתאר המקוריים שלו אלא ניכר – לעומת תשריט רישום הבית המשותף – כי שינו את מבנהו, הגביהו אותו ויצרו משטר ניקוז שונה מזה שהיה במקור . מאחר ואין בפני תביעה של מי מבעלי הדירות להשבת המצב המבני של הגג לקדמותו אינני מורה כן ; ענין הוא לבעלי הדירות שאפשר השלימו עם המציאות הזו אך לא מוכנים להשתתף במימון של הפעולות ששינו את המציאות . והשאלה היא אם יש בנסיבות כאן לתובעים זכות להיפרע כדי הסכומים שהוציאו להתקנת הגג במתכונתו דהיום.

6. המסגרת הנורמטיבית

(א) לפי הדין זו סמכותה וחובתה של נציגות הבית המשותף לנהל את ענייני הבית המשותף. כך מורים אותנו סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין. לא עולה מכאן שהנציגות היא כל יכול; היא המוציאה והמביאה של החלטות האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

(ב) החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות מקבלת משנה חשיבות מקום שמבוקש לשנות את חזות הבית המשותף. וכך מורה אותנו סעיף 2[א] לתקנון המצוי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

(ג) מקום שמתגלע ליקוי ברכוש המשותף שפוגע בדירה, שומה על בעל דירה לפנות לנציגות בבקשה שתזום תיקון, וזו האחרונה חייבת לבצע את התיקון. ברירת המחדל אפוא **אינה** תיקון עצמאי של בעל דירה אלא פניה לנציגות הבית המשותף. כך מורה אותנו סעיף 3[ב] לתקנון המצוי שזו לשונו:

"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

(ד) לא אלמן ישראל; מקום שהנציגות מתעלמת מדרישות בעל הדירה עומדת לאחרון הזכות לעתור בתביעה משפטית לערכאה השיפוטית המוסמכת כדי שזו תבחן את סבירות שיקול הדעת של הנציגות ותחליט בהתאם. כך נקבע בשורה של פסקי דין, לרבות רע"א 294/87 דר' שלום, עו"ד נ. נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים שם נפסק:

"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונית כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא **בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969**".

(ה) ומה בכל זאת דינו של מי שנקט פעולות חד צדדיות , מימן תיקון של ליקויים ברכוש המשותף לאחר שהודיע לנציגות וזו בכל זאת לא תקנה את הליקויים? האם זכאי להיפרע מיתר בעלי הדירות ? התייחס לכך בית המשפט המחוזי בע"א [י"ס] 179/84 רוס נ' חפציבה פ"מ תשמ"ה (3) 418 וקבע את ארבעת התנאים המצטברים אותם חייב התובעים להוכיח , שרק בהתמלאם זכאי בעל דירה להיפרע מיתר בעלי הדירות : כי היה פגם ברכוש המשותף , כי תיקון הפגם היה דחוף ולא אפשר פניה לנציגות או לערכאה שיפוטית, כי התיקון היה איכותי, וכי המחיר ששולם בתמורה היה סביר.

7. אבחן אפוא את חומר הראיות שבא בפני לאור המסגרת הנורמטיבית

(א) האם הוכח ליקוי בגג הבית המשותף?

– לדעתי נושא זה אינו במחלוקת ; בכתבי ההגנה מצאתי עקבות לליקויי רטיבות במעטפת כולה , וכן בשיח שהתפתח בבית המשותף לביצוע איטום מקיף שלה.

(ב) האם התובעים הקדים פניה לנציגות הבית המשותף /לאסיפה הכללית של הבית המשותף?

– התובעים אמנם טען כי העלה את נושא ליקויי הרטיבות בפני האסיפה הכללית של בעלי הדירות ואלו התעלמו מכך . תימוכין לדעה זו אני מוצאת גם בכתבי הגנה שהוגשו לתיק התביעה . מסמכים אותם הגיש התובעים באיצטלה של פרוטוקולים של אסיפות דיירים נחזים להי ות תרשומות של התובעים עצמו , אולם אינם שוללים את המסקנה כי נושא הליקוי אכן הועלה באסיפות הדיירים.

(ג) האם בדין ביצע התובעים את התיקון בעצמו?

– כאן עומדת לדעתי בפני התובעים המהמורה הראשונה : בידי התובעים חוות דעת מחודש אפריל ומחודש מאי 2012, היינו עונת האביב . אסיפת דיירים במסגרתה העלו התובעים את הבעיה התקיימה בחודש יולי 2012. ממכתב ששלח התובע לדיירים נושא תאריך 20.8.12 עולה כי בעלי דירות התנגדו ליוזמתו ולא שתפו עימו פעולה . כבר בסוף המכתב מעלה התובע אפשרות של פניה למפקח על בתים משותפים . אסיפת הדיירים שהתכנסה ביום 29.8.12 היתה נחרצת בהתנגדותה לדרך האיטום בה בחר התובע . אם כך – למה אצה לו הדרך לבצע את התיקון ולא לעבור בדרך המלך שהיא כאמור תביעה משפטית שתוגש למפקח כדי שזה האחרון יבחן את סבירות אופן התיקון המבוקש ומחירו למול התנגדות יתר בעלי הדירות?

– כאשר התובע עשה דין ל עצמו הוא העמיד עצמו מלכתחילה בסיכון שתביעת ההשבה שלו תיכשל.

(ד) האם התיקון בוצע ברמה נאותה ובמחיר סביר ?

– תיקון ברמה נאותה משמעו פתרון לבעיות הרטיבות שמקורן גג הבית המשותף [שכן זה התיקון שאת מימונו דורשים התובעים]. לצורך בחינת השאלה הכפולה הזו, ולנוכח תלונות של נתבעים על כך שדווקא שינוי תוואי גג הבית ובעטיו שינוי משטר הניקוז של גג הבית שנעשה אגב ריעוף הגג, הוחמרה בעיית הרטיבות מיניתי מומחה אינג' יוסף שולץ. בחוות הדעת מתאר המומחה את השינויים במשטר הניקוז שחלו בגג במסגרת ריעופו. הוא מצא רטיבות בתקרת הדירה המשיקה לדירת התובעים, אף היא בקומה העליונה ולדעתו מקור הרטיבות בחיבור/קיבוע לא מקצועי של צמ"ג [צינור מי גשם] המנקז את הגג. המומחה מציין מקור נוסף שאינו נוגע לעבודות שבוצעו על ידי התובעים.

– המומחה לא רואה ערך מוסף /עדיפות לשיטת האיטום בה בחרו התובעים, היינו ריעוף הגג ושינוי משטר השיפועים שלו לרבות משטר הניקוז. אותה התוצאה היתה מתקבלת לדעתו גם מאיטום מקצועי ויעיל של תוואי הגג כפי שנבנה בעת הבניה של הבית.

– הופנו אל המומחה שאלות הבהרה ובתשובתו מציין המומחה כי גג רעפים הינו פתרון מקובל לחיפוי גגות בטון אם כי יש בו פוטנציאל לקושי בטיפול שכבת האיטום מתחת לרעפים. המומחה שב ומדגיש כי.

"גג רעפים אינו אטום יותר מגג ללא רעפים המבוצע עם מערכת איטום מתאימה. תפקיד הרעפים שמעל לגג בטון אינו לאטום את גג הבטון שמתחתיו... גג הרעפים משפר במידה מסוימת את איטום הגג אולם הסיבה העיקרית לבחירת חיפוי רעפים על גג הבטון הינה ויזואלית בעיקרה".

(ה) גם בחקירה הנגדית עמד המומחה על דעתו. בשולי הדברים אציין כי היה מקום שהמומחה יודיע לערכאה השיפוטית כמו גם לבאי כוח הצדדים, תוך ציון מפורש בחוות הדעת כי היא נמנה עם מתכנני הבית, לכשהוקם. אין בכך שום פסול ואפשר שהיכרותו את התכנון של הבית הינה בבחינת יתרון. יחד עם זאת השקיפות היתה מחייבת גילוי נאות ומלא.

8. לדעתי, ומתוך מסקנות המומחה דומני שהתיקון בוצע ברמה נאותה – לאחר שיושלם על ידי חיבור מקצועי של צמ"ג – אולם לא הוכח שהמחיר סביר. אפשר שהמחיר סביר לסוג עבודה זו, אולם התובעים לא הוכיחו כי ריעוף הגג היה הפתרון היחידי או אפילו הפתרון המועדף בנסיבות הענין. התובעים בחרו בחלופה יקרה ולא הכרחית. הם מבקשים להעמיד את יתר בעלי הדירות גם כן במצב של מימון חלופה יקרה ולא הכרחית. מטעם זה אין להם הזכות להיפרע מיתר בעלי הדירות במלוא ההוצאות שהוציאו.
9. בשנת 2009 ביצעו התובעים עבודות איטום של הגג ע"י יריעות ביטומניות בעלות של 29,250 ₪. הם אמנם לא תובעים את הסכום הזה אולם יש בו כדי לתת אינדיקציה לעלות עבודת איטום, שהיא אחת החלופות שהומלצו כמקובלות הן על ידי המהנדסים מטעם האת"ד והן על ידי המומחה. ההתנסות של התובעים מכשלון השיטה הזו נותרה נחלתם הבלעדית משבחרו שלא לשתף את נציגות הבית המשותף דאז או את האסיפה הכללית של בעלי הדירות בשיקוליהם. זה הסכום בו אני מוצאת לנכון לזכות את התובעים מסך כל ההוצאה בה נשאו לריעוף חדש של הגג.
10. ניתן בזה אפוא פסק דין המחייב כל אחד מדירות הנתבעים לשלם לתובעים ביחד באמצעות בא כוחם את הסך של 1,625 ₪ [המהווה חלוקה של 29,250 ₪ ב-18 כמספר דירות הבית המשותף, כהוראת סעיף ה' 4] לתקנון המוסכם]. עוד אני מחייבת כל אחד מדירות הנתבעים לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך של 1,500 ₪ לנוכח העובדה שאף לא אחד מהם לא היה נכון לשלם אף לא סכום שאינו שנוי במחלוקת מקום שאין מחלוקת כי ליקוי בגג אכן היה.
11. התשלום ייעשה בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה [18.12.12] ועד התשלום המלא בפועל.
21. חרף האמור בסעיף 11 לעיל, נתבעים מס' 10 ישלמו את חלקם רק לאחר שהתובעים יתקנו את הצמ"ג שאינו מקובע לקיר הבית ובעטיו נגרמת רטיבות לדירה על קירותיה הוא מותקן.
31. בתוקף הסעיפים שצוטטו לעיל מתוך התקנון המצוי אני מורה לנציגות הבית המשותף לתקן את התקרה והקירות בשני מפלסי דירת התובע עים כדי ש'עקבות' הרטיבות לא תיראינה עוד, אף זאת בתוך 30 יום מהיום.

47. בשולי הדברים אוסיף : המומחה שמונה על ידי איתר מקורות ליקוי בגג הבית המסבים רטיבות לדירת נתבעים מס ' 10. הימצאות של בעיה אינה עוד במחלוקת, גם ברור אופן התיקון הראוי . ראוי שהנציגות תנקוט יוזמה שאם לא כן אפשר שתהיה לבעלי דירה 10 הזכות לתקן בעצמם ולהיפרע מקופה המשותפת.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כ"ג/תמוז/תשע"ד 21/07/2014
העתקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבויס

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין